

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7335/2537

นาย สุวัฒน์ ศรีอรุณเรือง แสง
บริษัท ออดินริค - ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 174 (2), มาตรา 246

จำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้งในส่วนของฟ้องเดิมและส่วน
ของฟ้องแย้ง จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องเดิมครบแล้ว แต่ไม่ได้
เสียค่าขึ้นศาลในส่วนของฟ้องแย้ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้น
อุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้งให้ครบ จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ศาล
กำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้ง ซึ่งศาลอุทธรณ์จะสั่ง
จำหน่ายคดีชั้นอุทธรณ์เฉพาะในส่วนฟ้องแย้งเท่านั้น จะสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมดรวมทั้ง
อุทธรณ์ในส่วนของฟ้องเดิมด้วยไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ค่าจ้างออกแบบต่อเติมตกแต่ง
อาคารและค่าควบคุมงานเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์
ออกแบบไม่ได้สัดส่วนไม่ได้มาตรฐานทำให้ต้องรื้อและแก้ไขใหม่ ทำให้งานล่าช้าไม่
เสร็จตามกำหนด จำเลยต้องว่าจ้างบุคคลอื่นแก้ไขและก่อสร้างจนเสร็จเป็นเหตุให้

จำเลยเสียหายเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์
ชดเชยค่าเสียหายจำนวนเงินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 125,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จากจำเลยให้ครบก่อนอ่าน
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้งดอ่านคำพิพากษาและส่งคำ
พิพากษาพร้อมสำเนาขึ้นศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นได้หมายแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งที่ให้จำเลย
เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ครบให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว ครั้นถึงวันนัด จำเลยไม่ไป
ศาลและมิได้เสียค่าขึ้นศาลตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงส่งคำพิพากษาและสำนวนขึ้นศาล
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยและทนายจำเลยได้ทราบคำสั่งศาลให้เสียค่าขึ้น
ศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่ขาดโดยชอบแล้วเพิกเฉยไม่เสียให้ครบถ้วนตามคำสั่งศาล
ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
174(2), 132(1)ประกอบด้วยมาตรา 246 มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยออกเสียจาก
สารบบความของศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ส่งสำนวนขึ้นศาลชั้นต้นเพื่อเรียกจำเลยเสีย
ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 ศาลชั้น

ต้นได้ออกหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2535 โดยในหมายนัดได้ระบุให้จำเลยนำค่าขึ้นศาลมาเสียก่อนวันอ่านด้วย ทนายจำเลยได้รับหมายนัดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 โดยนางสาววาสนาอายุประมาณ 24 ปี ซึ่งอยู่สำนักงานเดียวกันกับทนายจำเลยเป็นผู้รับหมายไว้แทน แต่เมื่อถึงวันนัดทนายจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นได้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่ในวันที่ 21 มกราคม 2536 และได้ออกหมายนัดลงวันที่ 17 ธันวาคม 2535 โดยในหมายนัดได้ระบุข้อความไว้ชัดเจนว่าให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่ขาดก่อนวันนัดฟังคำพิพากษา พนักงานเดินหมายของศาลชั้นต้นได้นำหมายนัดไปส่งให้ทั้งจำเลยและทนายจำเลย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 จำเลยและทนายจำเลยได้รับหมายนัดไว้โดยชอบแล้วแต่เมื่อถึงวันนัด ทั้งจำเลยและทนายจำเลยก็ไม่ไปศาลและไม่ได้เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ที่ยังขาดอยู่ตามคำสั่งศาล การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้ ถือได้ว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ ที่จำเลยอ้างว่าได้แถลงให้ศาลทราบว่าได้มีการเสียค่าขึ้นศาลในวันที่ 25 มกราคม 2536 นั้น ก็เป็นการแถลงหลังจากวันที่ศาลชั้นต้นได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 21 มกราคม 2536 ไปแล้ว ศาลอุทธรณ์จึงจำหน่ายคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 132(1) และมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 แต่ตามอุทธรณ์ของจำเลยปรากฏว่าจำเลยได้เสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วส่วนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในส่วนทุนทรัพย์ที่จำเลยฟ้องแย้งยังมีได้เสีย ศาลอุทธรณ์จะสั่งจำหน่ายคดีได้เฉพาะฟ้องแย้งของจำเลยเท่านั้น ส่วนอุทธรณ์ที่จำเลยคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์นั้น เมื่อจำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ครบถ้วนแล้ว ต้องรับอุทธรณ์ในส่วนนี้ของจำเลยไว้พิจารณา

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ